

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 고용보험법상 육아휴직 급여 (25점)》

<문제2의 물음2> 고용보험법상 육아휴직 급여의 의의, 지급 요건, 지급 기간 및 금액, 특례 및 기타 사항

I 고용보험법상 육아휴직 급여의 의의

- 육아휴직 제도는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 법에서 보장하는 휴직 제도로서, 근로자의 일·가정 양립과 고용 안정을 도모하기 위한 핵심적인 가족친화 정책이다. 고용보험법상 육아휴직 급여는 이러한 육아휴직 사용기간 동안 소득이 단절되는 근로자에게 일정 금액을 지급하여 생계 안정을 도모하고, 동시에 직장 복귀를 유도하기 위한 사회보험 급여이다. 이는 출산휴가 급여와 함께 고용보험의 모성보호 급여 중 중요한 제도로 기능하며, 헌법상 모성 보호와 가족생활의 보장 이념을 구체화하는 수단으로서 그 의의가 크다.

II 지급 요건

1. 육아휴직 요건

- 육아휴직은 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제19조에 따라 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 양육하기 위하여 신청할 수 있다. 근로자가 신청하면 사용자는 원칙적으로 이를 허용해야 하며, 고용보험법상 급여 지급은 이러한 법정 육아휴직 사용을 전제로 한다.

2. 피보험 단위기간

- 육아휴직 급여를 받기 위해서는 휴직 시작일 이전 피보험 단위기간이 180일 이상이어야 한다. 피보험 단위기간은 고용보험에 가입되어 피보험자로서 근로한 일수를 의미한다. 이는 보험 재정의 건전성과 제도의 남용 방지를 위한 최소 요건이다.

3. 육아휴직 사용

- 근로자가 실제로 육아휴직을 개시하여 근로를 제공하지 않는 기간이어야 한다. 다만 형식적으로 휴직 신청만 하고 실질적으로 근로를 제공하는 경우에는 급여 지급 대상이 되지 않는다.

4. 급여 수령 요건

- 육아휴직 개시와 동시에 사용자가 고용보험 전산망을 통해 휴직 사실을 신고하고, 근로자는 관할 고용센터에 급여를 신청하여야 한다. 신청은 보통 1개월 단위로 가능하며, 지급도 월 단위로 이루어진다.

III 지급 기간 및 금액

1. 지급 기간

- 육아휴직 급여는 자녀 1인당 부모 각각 최대 1년의 범위 내에서 지급된다. 다만 자녀가 둘 이상인 경우 각각의 자녀별로 사용이 가능하되, 동일 자녀에 대하여 부모가 동시에 휴직을 사용할 수는 없다.

2. 지급 금액 (고용보험법 시행령 제95조)

(1) 휴직 시작일로부터 3개월까지

- 첫 3개월간은 근로자의 통상임금에 해당하는 금액을 지급하되, 상한액은 월 250만원, 하한액은 월 70만원으로 규정되어 있다. 이는 초기 육아휴직 사용을 촉진하기 위한 인센티브 성격을 가진다.

(2) 휴직 4개월부터 6개월까지

- 다음 3개월은 통상임금에 해당하는 금액을 지급하되, 상한액은 200만원, 하한액은 70만원으로 제한된다.

(3) 휴직 7개월부터 종료일까지

- 7개월 이후부터 종료 시까지는 통상임금의 80%를 지급하되, 상한액은 160만원, 하한액은 70만원이다. 이러한 단계적 체계는 초기 집중 지원과 장기 휴직에 대한 부담 완화를 동시에 고려한 제도 설계이다.

IV 특례 및 기타 사항

1. 아빠 육아휴직 보너스제

- 같은 자녀에 대해 부모가 모두 육아휴직을 사용하는 경우, 두 번째로 사용하는 부모에게는 첫 3개월간 급여가 통상임금의 100%로 상향된다. 다만 상한액은 250만원으로 설정되어 있다. 이른바 아빠의 달 제도로서 부성 육아 참여를 확대하기 위한 특례이다.

2. 육아기 근로시간 단축 급여

- 육아휴직 대신 근로시간 단축을 선택한 경우에도 급여가 지급된다. 근로시간 단축 급여는 단축된 시간에 비례하여 지급되며, 육아휴직 급여와 합산하여 자녀 1인당 1년을 초과할 수 없다.

3. 신청 절차

- 육아휴직 개시 후 근로자는 매월 관할 고용센터에 신청서를 제출하여야 하며, 근로자의 계좌로 급여가 직접 지급된다. 신청 지연 시에는 소급 청구가 가능하나, 원칙적으로 12개월 이내에 신청해야 한다.

4. 부당 이득의 환수

- 육아휴직 중 근로를 제공하거나 허위로 신청한 경우, 지급된 급여는 부당 이득으로서 환수된다. 이 경우 고용보험법상 제재로 반환 명령뿐 아니라 형사처벌도 병행될 수 있다.

V 결론

- 고용보험법상 육아휴직 급여는 근로자의 육아 부담을 사회가 분담함으로써 일·가정 양립을 촉진하는 제도로서, 지급 요건·기간·금액이 체계적으로 설계되어 있다. 특히 초기 3개월 집중 지원, 아빠 육아휴직 보너스제 등은 성별 균형적 육아 참여를 촉진하는 장치이다. 다만 실제 지급액이 생계 유지에 충분하지 않다는 지적과 비정규직·중소기업 근로자의 활용률이 낮은 한계가 존재한다. 따라서 향후 제도의 보완을 통해 실질적 육아휴직 사용 확대와 고용 안정 보장이 필요하다.